RENTA – ACTUAL LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 17 N° 5 Y ART. 31 INCISO CUARTO N° 1 – CIRCULARES N° 53 DE 2020 Y N° 43 DE 2021 (ORD. N° 3461 DE 07.12.2021).

Préstamo entre socio y la sociedad en participa.

De acuerdo con su presentación, una sociedad de responsabilidad limitada pretende obtener un préstamo bancario para comprar insumos y maquinaria. Indica que, al no tener cuenta bancaria, no tiene claridad sobre la manera en que debe realizarse dicha operación.

En dicho contexto, consulta si uno de los socios podría efectuar un préstamo a la sociedad en que participa o si esto debe ser necesariamente mediante un aumento de capital.

Al respecto, se informa que no compete a este Servicio recomendar o sugerir la forma en que una sociedad puede realizar operaciones con sus socios o accionistas, al no tratarse de una materia de índole tributaria.

Precisado lo anterior, desde el punto de vista de los efectos tributarios de las operaciones que señala en su consulta, cabe señalar que los intereses generados por un préstamo obtenido por una empresa podrán ser deducidos en la determinación de la renta líquida imponible, en los términos del N° 1 del inciso cuarto del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR)[1], cumpliendo con los requisitos del inciso primero de dicha norma[2].

Al tratarse de una operación entre relacionados[3], las condiciones de la operación deberán ser aquellas que se hubieran pactado en el mercado, atendidas las circunstancias particulares del caso y el interés de la sociedad, pudiendo este Servicio analizar especialmente la razonabilidad del gasto[4].

En caso de que se realice un aumento de capital, este ingreso no será constitutivo de renta para la sociedad[5].

Saluda a usted,

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Oficio N° 3461 del 07-12-2021
Subdirección Normativa
Depto. de Impuesto Directos

[1] Así como los reajustes y diferencias de cambio de créditos o préstamos destinados al giro del negocio, en los términos del N° 8 del párrafo cuarto del artículo 31 de la LIR.
[2] Mayor detalle sobre estos requisitos puede encontrarse en la Circular N° 53 de 2020, Título II, apartados 1.1. a 1.4.
[3] Conforme al artículo 8°, N° 17, letra e), del Código Tributario.
[4] Circular N° 53 de 2020, Título II, apartado 1.1.
[5] Artículo 17, N° 5, de la LIR y Circular N° 43 de 2021, Título II, apartado 1.1.